31.05.2024

Проект для общественного обсуждения

Органический закон Республики Беларусь о правительстве Республики Беларусь

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Оглавление

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 3
ГЛАВА 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....4
ГЛАВА 3. СЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ..... 8
ГЛАВА 4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ..... 11
ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОТНОШЕНИЯХ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ..... 18
ГЛАВА 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....20
ГЛАВА 7. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОТНОШЕНИЯХ С СОЙМОМ, СФОРМИРОВАННЫМИ ИМ ОРГАНАМИ И ДЕПУТАТАМИ СОЙМА..... 22
ГЛАВА 8. ОТНОШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ..... 24
ГЛАВА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ..... 25
ГЛАВА 10. СОЦИАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....34
ГЛАВА 11. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....36

Проект[1] 31.05.2024

Органический закон Республики Беларусь о правительстве Республики Беларусь

Настоящий Закон на основе и во исполнение Конституции Республики Беларусь определяет организацию, полномочия и порядок деятельности Правительства Республики Беларусь.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правительство Республики Беларусь в системе органов государственной власти

Правительство Республики Беларусь является высшим органом исполнительной власти в Республике Беларусь.

Статья 2. Полномочия Правительства Республики Беларусь

1. Полномочия Правительства Республики Беларусь определяются Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законами Республики Беларусь.

2. Правительство Республики Беларусь осуществляет свои полномочия непосредственно, через министерства и иные органы исполнительной власти.

Статья 3. Правовые основы деятельности Правительства Республики Беларусь

1. Правительство Республики Беларусь в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, международными договорами, законами Республики Беларусь, а также своей Программой.

2. Правительство Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и настоящим Законом утверждает Регламент Правительства Республики Беларусь, который определяет порядок проведения заседаний Правительства Республики Беларусь, подготовки и принятия решений, другие процедурные вопросы его деятельности, а также определяет порядок разработки, выполнения и мониторинга выполнения программных документов Правительства Республики Беларусь.

Статья 4. Основные принципы деятельности Правительства Республики Беларусь

[1] Проект Органического Закона «О Правительстве Республики Беларусь» разработан в соответствии с проектом Конституции Республики Беларусь Общественной конституционной комиссии https://kanstytucyja.online/index.php/const/ru

Основные принципами деятельности Правительства Республики Беларусь являются коллегиальность, законность и гласность.

Статья 5. Коллегиальность

Правительство Республики Беларусь принимает решения на своих заседаниях.

Статья 6. Законность

Акты Правительства Республики Беларусь должны соответствовать Конституции Республики Беларусь, настоящему и иным законам Республики Беларусь.

Статья 7. Гласность

Правительство Республики Беларусь, а также министры в установленном Правительством Республики Беларусь порядке информируют общественность о своей деятельности на официальных сайтах Правительства Республики Беларусь и министерств в глобальной компьютерной сети Интернет, через социальные сети, другие медиа ресурсы.

Статья 8. Ответственность и подотчетность Правительства

1. Правительство Республики Беларусь несет солидарную ответственность перед Соймом за свою деятельность.

2. Правительство Республики Беларусь не реже одного раза в год представляет Сойму годовой отчет о своей деятельности.

3. По требованию Сойма в установленном Статутом Сойма порядке Правительство Республики Беларусь или отдельные министры отчитываются в Сойме о своей деятельности.

4. Министры подотчетны и несут ответственность перед Премьер-министром Республики Беларусь, а также в рамках солидарной ответственности Правительства Республики Беларусь – перед Соймом.

Статья 9. Местонахождение Правительства Республики Беларусь

Правительство Республики Беларусь находится в столице Республики Беларусь – городе Минске.

ГЛАВА 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 10. Состав Правительства Республики Беларусь и статус его членов

1. Правительство Республики Беларусь состоит из Премьер-министра Республики Беларусь, его заместителей и министров.

2. Должностной состав (количество и перечень должностей) Правительства Республики Беларусь определяется Премьер-министром Республики Беларусь.

3. Должности членов Правительства Республики Беларусь относятся к политическим должностям.

4. Законодательство о государственной службе не распространяется на политические должности членов Правительства Республики Беларусь.

5. Трудовое законодательство распространяется на политические должности членов Правительства Республики Беларусь только в части, которая не урегулирована настоящим Законом.

6. Статус членов Правительства Республики Беларусь определяется Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и другими законами Республики Беларусь.

Статья 11. Требования к членам Правительства Республики Беларусь

1. Членами Правительства Республики Беларусь могут быть граждане Республики Беларусь, которые имеют право голоса, высшее образование и владеют государственным языком.

2. Не могут быть назначены на должности членов Правительства Республики Беларусь лица, которые имеют непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость или на которых в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения.

3. Члены Правительства Республики Беларусь не вправе выполнять любую другую оплачиваемую работу, которая не связана с исполнением служебных (трудовых) обязанностей по месту основной службы (работы), если иное не установлено законами Республики Беларусь.

4. На членов Правительства Республики Беларусь распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Республики Беларусь о предотвращении коррупции.

5. В отношении кандидатов на должности членов Правительства Республики Беларусь с их письменного согласия проводятся специальные проверки в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о предотвращении коррупции.

Статья 12. Назначение на должность Премьер-министра Республики Беларусь

1. Премьер-министр Республики Беларусь назначается на должность Соймом.

2. Кандидатура на должность Премьер-министра Республики Беларусь, предложенная парламентской фракцией или коалицией фракций, имеющих наибольшее количество депутатов в своем составе, вносится в Сойм Президентом

Республики Беларусь после консультаций с руководителями парламентских фракций не позднее одного месяца со дня отставки предыдущего Премьер-министра Республики Беларусь.

3. Решение об утверждении Премьер-министра Республики Беларусь в должности принимается Соймом не позднее, чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения Президентом Республики Беларусь.

4. Если предложенная Президентом Республики Беларусь кандидатура на должность Премьер-министра Республики Беларусь не получит поддержки депутатов Сойма, Президент Республики Беларусь в семидневный срок представляет ту же или другую кандидатуру, решение об утверждении которой принимается в течение семи календарных дней.

5. Другая кандидатура на должность Премьер-министра Республики Беларусь предлагается Президенту Республики Беларусь парламентской фракцией или коалицией фракций, имеющих наибольшее количество депутатов в своем составе. Внесению другой кандидатуры на должность Премьер-министра Республики Беларусь в Сойм должны предшествовать консультации Президента Республики Беларусь с руководителями парламентских фракций.

6. В случае повторного отклонения предложенной Президентом Республики Беларусь кандидатуры на должность Премьер-министра Республики Беларусь или в случае, если Президент Республики Беларусь не представит Сойму кандидатуру Премьер-министра Республики Беларусь в сроки, указанные в пунктах 2-5 настоящей статьи, право выдвижения кандидатуры на должность Премьер-министра Республики Беларусь переходит к Сойму.

7. Если в двухнедельный срок со дня перехода права на выдвижение кандидатуры на должность Премьер-министра к Сойму он не назначит на должность Премьер-министра, Президент должен либо назначить Премьер-министром кандидата, набравшего наибольшее число голосов депутатов, либо принять решение о проведении досрочных выборов Сойма. Решение по этому вопросу Президент принимает после официальной консультации с Президиумом Сойма не позднее чем в месячный срок после перехода права на выдвижение кандидатуры на должность Премьер-министра к Сойму.

8. Кандидат на должность Премьер-министра Республики Беларусь представляет Сойму кандидатов на должности его заместителей и министров, а также подает в Сойм Программу деятельности Правительства Республики Беларусь.

9. Голосование в Сойме по вопросу назначения на должность Премьер-министра Республики Беларусь проводится в поименном режиме.

10. Решение о назначении на должность Премьер-министра Республики Беларусь принимается Соймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма.

11. Решение о назначении Премьер-министра Республики Беларусь принимается в форме постановления Сойма.

12. Лицо, назначенное Премьер-министром Республики Беларусь, вступает в должность в порядке, установленном статьей 14 настоящего Закона.

Статья 13. Назначение членов Правительства Республики Беларусь

Члены Правительства Республики Беларусь (кроме Премьер-министра Республики Беларусь) назначаются на должность Премьер-министром Республики Беларусь не позднее, чем на пятнадцатый день после назначения на должность Премьер-министра Республики Беларусь.

Статья 14. Вступление в должность членов Правительства Республики Беларусь и начало работы вновь сформированного Правительства Республик Беларусь

1. Лицо, назначенное на должность Премьер-министра Республики Беларусь, в день своего назначения перед вступлением в должность приносит на заседании Сойма присягу члена Правительства Республики Беларусь следующего содержания: "Осознавая высокую ответственность члена Правительства Республики Беларусь, торжественно присягаю на верность Белорусскому народу. Обязуюсь соблюдать Конституцию Республики Беларусь и законы Республики Беларусь, укреплять суверенитет и независимость Республики Беларусь, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться о благосостоянии Белорусского народа и об устойчивом демократическом развитии общества".

2. После принесения присяги Премьер-министр Республики Беларусь подписывает её текст.

3. На первом заседании Правительства Республики Беларусь Премьер-министр Республики Беларусь зачитывает присягу члена Правительства Республики Беларусь, её текст подписывают заместители Премьер-министра Республики Беларусь и министры.

4. Член Правительства Республики Беларусь вступает в должность с момента принесения им присяги члена Правительства Республики Беларусь. Подписанный членом Правительства Республики Беларусь текст присяги хранится в его личном деле.

5. Лицо, не принесшее присягу члена Правительства Республики Беларусь, считается отказавшимся от должности.

6. Правительство Республики Беларусь приобретает полномочия и начинает работу после принесения присяги члена Правительства Республики Беларусь не менее, чем двумя третями от его должностного состава, определенного в соответствии с пунктом 2 статьи 10 настоящего Закона.

7. Член Правительства Республики Беларусь, назначенный на вакантную должность в действующем составе Правительства Республики Беларусь, в день своего назначения перед вступлением в должность лично приносит присягу на заседании Правительства Республики Беларусь и безотлагательно после этого подписывает ее текст.

Статья 15. Программа деятельности Правительства Республики Беларусь

1. Программа деятельности Правительства Республики Беларусь базируется на согласованных политических позициях и программных задачах парламентской фракции (фракций), одобривших создание Правительства Республики Беларусь.

2. Программу деятельности Правительства Республики Беларусь подает в Сойм кандидат на должность Премьер-министра Республики Беларусь.

3. Решение об одобрении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь Сойм принимает одновременно с решением о назначении на должность Премьер-министра Республики Беларусь кандидата, подавшего соответствующую Программу.

4. Правительство Республики Беларусь ежегодно представляет Сойму отчет о выполнении Программы своей деятельности.

ГЛАВА 3. СЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 16. Сложение полномочий Правительства Республики Беларусь в связи с избранием нового Сойма

1. Правительство Республики Беларусь слагает полномочия перед вновь избранным Соймом.

2. Заявление о сложении полномочий Правительства Республики Беларусь подается Премьер-министром Республики Беларусь или лицом, исполняющим его полномочия, и объявляется на первом пленарном заседании вновь избранного Сойма.

Статья 17. Отставка Правительства Республики Беларусь

Отставка Правительства Республики Беларусь наступает вследствие:

принятия Соймом резолюции недоверия Правительству Республики Беларусь;

отставки Премьер-министра Республики Беларусь;

смерти Премьер-министра Республики Беларусь.

Статья 18. Отставка Правительства Республики Беларусь вследствие принятия Соймом резолюции недоверия

1. Премьер-министр Республики Беларусь может поставить перед Соймом вопрос о доверии Правительству Республики Беларусь. Вопрос о доверии может быть поставлен на голосование не ранее, чем по истечении семи дней и не

позднее четырнадцати дней со дня его внесения и принимается Соймом большинством голосов от конституционного состава.

2. Если Сойм отказывает в доверии Правительству Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь продолжает исполнять обязанности до назначения нового Премьер-министра Республики Беларусь. В этом случае Сойм должен в течение четырнадцати дней от даты принятия резолюции недоверия большинством голосов от конституционного состава назначить на должность нового Премьер-министра Республики Беларусь, иначе вступает в силу действие пункта 5 статьи 102 Конституции.

3. Депутаты Сойма в количестве не менее одной четвертой от конституционного состава вправе поставить перед Соймом вопрос о недоверии Правительству Республики Беларусь. Вместе с постановкой вопроса о недоверии инициаторы выдвигают кандидата на должность Премьер-министра Республики Беларусь, а кандидат на должность Премьер-министра Республики Беларусь представляет Сойму новый состав и новую программу Правительства Республики Беларусь. Если Сойм не ранее семи и не позднее четырнадцати дней после постановки вопроса о недоверии Правительству Республики Беларусь большинством голосов от конституционного состава назначает на должность нового Премьер-министра Республики Беларусь, недоверие Правительству Республики Беларусь считается выраженным.

4. Полномочия Правительства Республики Беларусь прекращаются с момента назначения на должность нового Премьер-министра Республики Беларусь.

5. Повторно вопрос о доверии или недоверии Правительству Республики Беларусь может быть поставлен перед Соймом не ранее, чем по истечении шести месяцев со дня внесения предыдущего предложения.

6. Голосование по вопросу недоверия Правительству Республики Беларусь не может проводиться в первые три месяца после назначения Премьер-министра Республики Беларусь и в последние шесть месяцев срока полномочий Сойма.

Статья 19. Отставка Правительства Республики Беларусь вследствие отставки Премьер-министра Республики Беларусь

1. Премьер-министр Республики Беларусь вправе заявить о своей отставке.

2. Сойм рассматривает вопрос об отставке Премьер-министра Республики Беларусь не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Сойма, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

3. Премьер-министр Республики Беларусь освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Сойма.

4. Отставка Премьер-министра Республики Беларусь влечет отставку всего состава Правительства Республики Беларусь.

Статья 20. Отставка Правительства Республики Беларусь в случае смерти Премьер-министра Республики Беларусь

1. Полномочия Премьер-министра Республики Беларусь в случае его смерти прекращаются со дня смерти, подтвержденного свидетельством о смерти.

2. Прекращение полномочий Премьер-министра Республики Беларусь в случае его смерти влечет отставку всего состава Правительства Республики Беларусь.

Статья 21. Продолжение исполнения полномочий Правительством Республики Беларусь и отдельными членами Правительства Республики Беларусь

1. Правительство Республики Беларусь, которое сложило полномочия перед вновь избранным Соймом или находится в отставке по основаниям, предусмотренным статьями 18-20 настоящего Закона, продолжает исполнять обязанности до начала работы вновь сформированного Правительства Республики Беларусь.

2. В случае добровольной отставки, смерти либо длительной нетрудоспособности Премьер-министра Республики Беларусь, Президент Республики Беларусь назначает временно исполняющего обязанности Премьер-министра Республики Беларусь и Правительство Республики Беларусь продолжает временно исполнять свои полномочия до назначения нового Премьер-министра Республики Беларусь в соответствии со статьей 102 Конституции Республики Беларусь.

3. Для решения вопроса о необходимости назначения временно исполняющего обязанности Премьер-министра Республики Беларусь Президент Республики Беларусь не позднее, чем на шестидесятый день нетрудоспособности по согласованию с профильной постоянной комиссией Сойма создает врачебно-консультационную комиссию, которая в двухнедельный срок представляет необходимые рекомендации.

4. В случае приобретения членом Правительства статуса депутата Сойма, его полномочия как члена Правительства прекращаются с дня вступления в должность депутата Сойма.

5. Премьер-министр принимает решение о временном возложении полномочий этого члена Правительства на другого члена Правительства по своему усмотрению.

Статья 22. Освобождение от должности члена Правительства Республики Беларусь

1. Член Правительства Республики Беларусь (кроме Премьер-министра Республики Беларусь) может быть освобожден от должности Премьер-министром Республики Беларусь по собственной инициативе или на основании поданного им заявления об отставке.

2. В случае смерти члена Правительства Республики Беларусь его полномочия считаются прекращенными со дня его смерти, подтвержденного свидетельством о смерти.

3. Лицо назначается на вакантную должность члена Правительства Республики Беларусь в порядке, установленном настоящим Законом, и вступает в должность после принесения присяги в соответствии со статьей 14 настоящего Закона.

4. Члены Правительства Республики Беларусь, сложившего полномочия перед вновь избранным Соймом, или находящиеся в отставке, освобождаются от своих должностей с начала работы вновь сформированного Правительства Республики Беларусь.

ГЛАВА 4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 23. Общие полномочия Правительства Республики Беларусь

1. Правительство Республики Беларусь:

1.1. обеспечивает исполнение Конституции Республики Беларусь, международных договоров, законов и межправительственных договоров;

1.2. разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь и принимает меры по их реализации;

1.3. разрабатывает и представляет Сойму проект государственного бюджета, организует исполнение государственного бюджета;

1.4. обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной и денежной политики, государственной политики в области науки и инноваций, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма, экологии, социального обеспечения и оплаты труда, государственно-частного партнерства, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в сферах инвестиций, концессий, цифрового развития и иных;

1.5. разрабатывает и обеспечивает выполнение общегосударственных программ экономического, научно-технического, социального, культурного развития, охраны окружающей среды и иных государственных целевых программ;

1.6. координирует, направляет и контролирует деятельность министерств и иных центральных и местных органов исполнительной власти;

1.7. осуществляет административный надзор за соблюдением органами местного самоуправления Конституции и законов Республики Беларусь в пределах и формах, определенных Конституцией и законами Республики Беларусь;

1.8. принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, охране общественного порядка, борьбе с преступностью и коррупцией;

1.9. в случаях, предусмотренных законом, выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося собственностью Республики Беларусь, а также организует управление таким имуществом;

1.10. имеет право создавать, реорганизовывать и ликвидировать юридические лица, имущество которых находится в собственности государства;

1.11. в случае стихийного бедствия, эпидемии, природной или техногенной катастрофы, а также беспорядков, сопровождающихся насилием со стороны группы лиц и организаций, при которой государственные органы не имеют возможности для нормального выполнения своих обязанностей, вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных её местностях чрезвычайное положение на срок не более чем 90 дней с внесением соответствующего решения на рассмотрение Сойма в течение двух дней от даты его принятия.

2. Правительство Республики Беларусь осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами Республики Беларусь.

Статья 24. Полномочия Правительства Республики Беларусь в экономической сфере

Правительство Республики Беларусь в экономической сфере:

разрабатывает программу экономического развития Республики Беларусь и обеспечивает её проведение;

осуществляет управление принадлежащими государству объектами собственности, в том числе корпоративными правами;

обеспечивает проведение единой государственной политики в сфере государственных закупок, определяет порядок их осуществления;

способствует развитию предпринимательства, осуществляет меры по демонополизации и антимонопольному регулированию экономики, развитию конкуренции и рыночной инфраструктуры;

обеспечивает осуществление государственной регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

Статья 25. Полномочия Правительства Республики Беларусь в финансовой сфере

Правительство Республики Беларусь в финансовой сфере:

ежегодно разрабатывает и вносит в Сойм законопроекты о государственном бюджете и об утверждении отчета о его исполнении;

обеспечивает исполнение государственного бюджета;

ежегодно разрабатывает и вносит в Сойм законопроекты о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и об утверждении отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год;

осуществляет регулирование внутреннего и внешнего государственного долга Республики Беларусь в пределах и порядке, установленных Конституцией и законом Республики Беларусь;

обеспечивает привлечение, использование и погашение внешних государственных займов (кредитов), формирующих внешний государственный долг Республики Беларусь;

выступает от имени Республики Беларусь при предоставлении государственных гарантий Республике Беларусь.

Статья 26. Полномочия Правительства Республики Беларусь в сферах научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, образования

Правительство Республики Беларусь в сферах научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, образования:

обеспечивает проведение научно-технической политики, развитие и укрепление научно-технического потенциала Республики Беларусь, разработку и выполнение общегосударственных научно-технических программ;

определяет порядок формирования и использования фондов для научно-технической деятельности;

принимает меры по совершенствованию государственного регулирования в научно-технической сфере;

принимает меры, направленные на обеспечение охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;

принимает меры по стимулированию инновационной деятельности предприятий, учреждений и организаций;

разрабатывает и осуществляет основные мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования.

Статья 27. Полномочия Правительства Республики Беларусь в сферах здравоохранения, культуры, спорта и туризма

Правительство Республики Беларусь в сферах здравоохранения, культуры, спорта и туризма:

обеспечивает проведение государственной политики в сферах здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия;

обеспечивает доступность для граждан услуг медицинских и физкультурно-оздоровительных учреждений;

обеспечивает проведение государственной политики в сферах культуры, охраны исторического и культурного наследия, всестороннего развития и функционирования государственного языка;

создает условия для свободного развития языков национальных меньшинств Республики Беларусь, способствует удовлетворению национально-культурных потребностей беларусов, проживающих за пределами Республики Беларусь;

обеспечивает разработку и осуществление мероприятий по созданию материально-технической базы и других условий, необходимых для развития здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

Статья 28. Полномочия Правительства Республики Беларусь в областях организации и охраны труда, социальной защиты и обеспечения демографической безопасности

Правительство Республики Беларусь в областях труда, охраны труда и социальной защиты, обеспечения демографической безопасности:

принимает меры по реализации права граждан на труд;

выступает одной из сторон социального диалога на национальном уровне, способствует его развитию, проводит консультации с другими сторонами социального диалога относительно проектов законов, других нормативно-правовых актов по вопросам формирования и реализации государственной социальной и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, экономических отношений;

разрабатывает и осуществляет меры по рациональному размещению производительных сил, развитию национальной системы квалификаций;

обеспечивает проведение государственной политики занятости населения, разработки и выполнения соответствующих государственных программ, решает вопросы профориентации, подготовки и переподготовки кадров, регулирует миграционные процессы, обеспечивает выполнение положений Генерального соглашения в рамках взятых на себя обязательств;

организует разработку и реализацию комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда, с учетом других направлений экономической и социальной политики, достижений в области науки и техники;

обеспечивает проведение государственной социальной политики, принимает меры по повышению реальных доходов населения и обеспечивает социальную защиту граждан;

обеспечивает подготовку проектов законов о государственных социальных стандартах и социальных гарантиях;

принимает меры по обеспечению социальной защиты граждан, совершенствует систему социальной защиты;

обеспечивает разработку и выполнение государственных программ социальной помощи, принимает меры по укреплению материально-технической базы

учреждений социальной защиты лиц с инвалидностью, пенсионеров и других нетрудоспособных и малообеспеченных слоев населения;

принимает меры, направленные на социальную интеграцию лиц с инвалидностью, на создание доступной среды и улучшение качества их жизни, а также на поддержку семей, в которых проживают такие лица;

разрабатывает и осуществляет меры по улучшению социально-экономических условий жизнедеятельности семей с детьми;

принимает меры, направленные на защиту материнства, отцовства и детства, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;

разрабатывает меры по обеспечению демографической безопасности и координирует их реализацию.

Статья 29. Полномочия Правительства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды

Правительство Республики Беларусь в области охраны окружающей среды:

принимает меры по реализации права граждан на благоприятную окружающую среду;

обеспечивает проведение государственной политики в сфере охраны природы, экологической безопасности и природопользования;

определяет меры по охране окружающей среды, научно обоснованному использованию природных ресурсов и улучшению качества окружающей среды;

обеспечивает разработку и выполнение государственных и межгосударственных экологических программ;

осуществляет в пределах своих полномочий государственное управление в области охраны и рационального использования земли, ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, других природных ресурсов;

устанавливает порядок ведения Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, определяет порядок проведения мониторинга и использования его данных;

принимает решения об ограничении, временном запрете (остановке) или прекращении деятельности предприятий, учреждений и организаций в случае нарушения ими законодательства об охране окружающей среды;

координирует деятельность органов исполнительной власти, связанную с охраной окружающей среды, выполнением государственных, региональных и межгосударственных экологических программ;

обеспечивает осуществление мероприятий, предусмотренных государственными программами ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, принимает решения по вопросам ликвидации последствий других аварий, а также пожаров, катастроф, стихийных бедствий;

объявляет отдельные участки территории Республики Беларусь зонами экологического риска и экологической катастрофы;

обеспечивает формирование экологической культуры, а также подготовку и переподготовку специалистов для осуществления деятельности в области охраны окружающей среды;

осуществляет государственное регулирование в области гидрометеорологической деятельности.

Статья 30. Полномочия Правительства Республики Беларусь в области правовой политики, законности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина

Правительство Республики Беларусь в области обеспечения законности и правопорядка:

обеспечивает проведение государственной правовой политики;

принимает меры по обеспечению и защите прав и свобод, достоинства, жизни и здоровья человека и гражданина от противоправных посягательств, охране собственности и общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности, борьбе с преступностью, предотвращению и противодействию коррупции;

руководит деятельностью министерств, иных центральных органов исполнительной власти, а также иных государственных организаций в области правового просвещения граждан и профилактики правонарушений;

обращается в Конституционный Суд Республики Беларусь для дачи заключения по вопросам соответствия нормативных правовых актов, международных договоров Конституции Республики Беларусь;

организует финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности правоохранительных органов, социальную защиту работников указанных органов и членов их семей;

создает условия для свободного развития и функционирования системы юридических услуг и правовой помощи населению;

осуществляет мероприятия по обеспечению функционирования системы бесплатной юридической помощи.

Статья 31. Полномочия Правительства Республики Беларусь в области обеспечения национальной безопасности и обороноспособности государства

Правительство Республики Беларусь в области обеспечения национальной безопасности и обороноспособности государства:

принимает меры по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности, защите независимости и территориальной целостности

Республики Беларусь, организации и прохождению воинской службы в порядке, определенном настоящим Законом;

контролирует выполнение государственной программы вооружения;

организует разработку и формирование государственного оборонного заказа, оснащение Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск, воинских формирований и военизированных организаций вооружением, военной техникой и другими материальными ценностями и ресурсами по их заказам, а также решает вопросы строительства и размещения на территории Республики Беларусь оборонных объектов;

определяет объемы материальных ценностей и бюджетных ассигнований на нужды обороны, в том числе на реализацию государственной программы вооружения, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обороны, обеспечивает создание и сохранность государственного и мобилизационного материальных резервов, руководит мобилизационной подготовкой;

осуществляет руководство подготовкой граждан Республики Беларусь к воинской службе, их призывом на воинскую службу, службу в резерве и обеспечивает создание военнообученного резерва;

осуществляет руководство гражданской обороной Республики Беларусь;

решает вопросы обеспечения участия военнослужащих Республики Беларусь в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в порядке, определенном законом;

обеспечивает соблюдение социальных и правовых гарантий, предусмотренных для военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь, граждан, уволенных с воинской службы, и членов их семей.

Статья 32. Полномочия Правительства Республики Беларусь в области внешней политики Республики Беларусь

Правительство Республики Беларусь в области внешней политики Республики Беларусь:

осуществляет координацию деятельности в области отношений Республики Беларусь с иностранными государствами, международными организациями и межгосударственными образованиями;

заключает по вопросам, относящимся к его компетенции, международные договоры и участвует в подготовке и принятии иных международных правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь;

принимает меры по обеспечению исполнения международных договоров Республики Беларусь и иных международный правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь;

принимает решение о приобретении в собственность Республики Беларусь недвижимого имущества, а также о строительстве, реконструкции объектов,

находящихся за рубежом и необходимых для функционирования дипломатических учреждений Республики Беларусь.

Статья 33. Полномочия Правительства Республики Беларусь в области совершенствования государственного управления и государственной службы

Правительство Республики Беларусь в области совершенствования государственного управления и государственной службы:

осуществляет мероприятия по кадровому обеспечению органов исполнительной власти;

разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на совершенствование системы органов исполнительной власти с целью повышения эффективности их деятельности и оптимизации расходов, связанных с содержанием их аппарата;

утверждает предельную численность работников органов исполнительной власти;

организует проведение единой государственной политики в сфере государственной службы;

принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации министерств и иных центральных органов исполнительной власти в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на их содержание, а также утверждает положения об указанных органах.

ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОТНОШЕНИЯХ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Статья 34. Полномочия Правительства Республики Беларусь в отношениях с министерствами, иными центральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления

1. Правительство Республики Беларусь направляет и координирует работу министерств и иных центральных органов исполнительной власти, обеспечивающих проведение государственной политики в соответствующих сферах общественной и государственной жизни, исполнение Конституции и законов Республики Беларусь, актов Президента Республики Беларусь, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

2. Министерства и иные центральные органы исполнительной власти ответственны перед Правительством Республики Беларусь, подотчетны и подконтрольны ему.

3. Вопросы деятельности министерств в Правительстве Республики Беларусь представляют соответствующие министры.

4. Деятельность иных центральных органов исполнительной власти, руководители которых не входят в состав Правительства Республики Беларусь, направляется и координируется министрами, возглавляющими министерства, к ведению которых относятся функции, осуществляемые данными органами.

5. Вопросы деятельности иных центральных органов исполнительной власти в Правительстве Республики Беларусь представляют соответствующие министры.

6. Правительство Республики Беларусь может отменять акты министерств и иных центральных органов исполнительной власти полностью или в отдельной части.

7. Правительство Республики Беларусь утверждает предельную численность работников министерств и иных центральных органов исполнительной власти в пределах бюджетных средств, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти.

8. Правительство Республики Беларусь назначает на должность:

8.1. первых заместителей и заместителей министров – по представлению Премьер-министра Республики Беларусь;

8.2. государственных секретарей министерств, руководителей и заместителей руководителей иных центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Правительства Республики Беларусь, по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам конкурса в соответствии с законодательством о государственной службе.

9. Пребывание указанных лиц на должностях прекращается по решению Правительства Республики Беларусь по основаниям и в порядке, которые установлены Законами Республики Беларусь "О центральных органах исполнительной власти", "О государственной службе", а также в части неурегулированной данными законами по основаниям и в порядке, которые установлены Трудовым кодексом Республики Беларусь.

10. Правительство Республики Беларусь осуществляют надзор за единообразным исполнением Конституции и законов Республики Беларусь, актов Президента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь органами местного самоуправления.

11. Правительство Республики Беларусь направляет и координирует деятельность исполнительных органов местного самоуправления по вопросам осуществления на соответствующей территории делегированных государственной властью полномочий.

12. Полномочия Правительства Республики Беларусь в отношениях с исполнительными органами местного самоуправления конкретизируются в Законе Республики Беларусь “О местном самоуправлении”.

Статья 35. Полномочия Правительства Республики Беларусь в отношениях с государственными хозяйственными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями

1. Правительство Республики Беларусь в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Республики Беларусь, может создавать, реорганизовывать и ликвидировать в соответствии с законом государственные хозяйственные объединения, предприятия, учреждения и организации, в том числе для осуществления отдельных функций по управлению объектами, находящимися в собственности государства.

2. Правительство Республики Беларусь утверждает положения и уставы государственных хозяйственных объединений, предприятий, учреждений и организаций, размер ассигнований на их содержание и предельную численность работников, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей и заместителей руководителей, применяет к ним меры дисциплинарной ответственности.

3. Правительство Республики Беларусь определяет методологию утверждения финансовых планов государственных хозяйственных объединений, предприятий, учреждений и организаций и вычисления объема доходов бюджета от управления государственными корпоративными правами.

4. Правительство Республики Беларусь в соответствии с законодательством координирует и контролирует деятельность указанных государственных хозяйственных объединений, предприятий, учреждений и организаций.

5. Руководители государственных хозяйственных объединений, предприятий, учреждений и организаций, образованных Правительством Республики Беларусь, несут персональную ответственность перед Правительством Республики Беларусь за результаты работы этих объединений, предприятий, учреждений и организаций, эффективное использование государственного имущества.

ГЛАВА 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 36. Контрасигнация актов Президента Республики Беларусь

1. В случаях, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь», настоящим Законом, акты Президента Республики Беларусь подлежат скреплению подписью (контрасигнированию) Премьер-министра Республики Беларусь.

2. Премьер-министр Республики Беларусь вправе отказать в контрасигнировании, предоставив Президенту Республики Беларусь мотивированный отказ в письменной форме в течение трех дней с момента получения акта Президента Республики Беларусь.

3. В случае инициирования акта Президента Республики Беларусь Премьер-министром Республики Беларусь Президент Республики Беларусь обязан в течение трех дней с момента получения проекта такого акта подписать его либо отказать, мотивировав свой отказ в письменной форме.

Статья 37. Порядок реализации полномочий Президента Республики Беларусь, осуществляемых по представлению Правительства Республики Беларусь

1. Представление Правительства Республики Беларусь, предусмотренное статьей 95 пунктом 2 Конституции Республики Беларусь, вносится Премьер-министром Республики Беларусь на основании протокольного решения Правительства Республики Беларусь, принятого на его заседании.

2. Президент Республики Беларусь вправе отказать в исполнении представления Правительства Республики Беларусь лишь в случае принятия и подачи его с нарушением, установленной этим и другими законами процедуры.

Статья 38. Порядок реализации совместных полномочий Правительства Республики Беларусь и Президента Республики Беларусь

1. Совместно с Президентом Республики Беларусь Правительство Республики Беларусь принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности.

2. Реализация этих полномочий осуществляется в форме обсуждения вопросов, относящихся к указанным сферам, на заседании Совета Безопасности Республики Беларусь и принятия в порядке, предусмотренном Законом о Совете Безопасности Республики Беларусь, актов, которые подлежат утверждению Президентом Республики Беларусь.

3. Правительство Республики Беларусь совместно с Президентом Республики Беларусь решает вопросы внешней политики.

4. С этой целью Правительство Республики Беларусь и Президент Республики Беларусь создают на паритетных началах Совет по внешней политике.

5. В состав Совета могут входить члены Правительства Республики Беларусь, работники Аппарата Президента Республики Беларусь, министерств, иных центральных органов исполнительной власти, депутаты Сойма, эксперты, научные и научно-педагогические работники осуществляющие исследования в области внешней политики. Обязательным членом по должности является Министр иностранных дел Республики Беларусь.

6. Руководит деятельностью Совета по внешней политики Президент Республики Беларусь.

7. Решения Совета по внешней политики подлежат утверждению Президентом Республики Беларусь.

8. Порядок организации и деятельности Совета по внешней политике определяется этим Законом и Положением о Совете, которое утверждается Президентом Республики Беларусь по представлению Правительства Республики Беларусь.

9. Международные договора от имени Республики Беларусь подписываются исключительно на основании директив, принятых Советом по внешней политике, утвержденных Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 7. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОТНОШЕНИЯХ С СОЙМОМ, СФОРМИРОВАННЫМИ ИМ ОРГАНАМИ И ДЕПУТАТАМИ СОЙМА

Статья 39. Отношения Правительства Республики Беларусь с Соймом

1. Правительство Республики Беларусь обладает правом законодательной инициативы.

2. По собственной инициативе, а также в случаях, предусмотренных законами Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь организует разработку проектов законов.

3. Правительство Республики Беларусь разрабатывает и вносит в Сойм проекты законов о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении.

4. Правительство Республики Беларусь разрабатывает и вносит в Сойм Республики Беларусь проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и об утверждении отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год.

5. Правительство Республики Беларусь дает заключения при внесении в Сойм проектов законов, следствием принятия которых может быть, сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов.

6. Члены Правительства Республики Беларусь имеют право представлять заключения в отношении проектов законов, которые внесены отдельными депутатами или постоянными комиссиями Сойма, по вопросам, относящимся к их компетенции. Такие заключения направляются постоянной комиссии Сойма, которая ответственна за разработку соответствующего проекта закона.

7. Правительство Республики Беларусь вправе требовать от Сойма принятия на своем заседании решения путем голосования в целом за весь внесенный Правительством Республики Беларусь проект закона или его часть с сохранением лишь тех поправок, которые предложены или приняты Правительством Республики Беларусь.

8. Правительство Республики Беларусь организует рассмотрение обращений парламентских комиссий, отдельных депутатов по вопросам его деятельности, запросов, поданных в порядке интерпелляции. Ответ на обращение дает Премьер-министр Республики Беларусь или другой член Правительства Республики Беларусь, которому адресовано обращение, письменно или в форме выступления на пленарном заседании Сойма с последующим обсуждением.

Статья 40. Отношения Правительства Республики Беларусь с Уполномоченным по правам человека

1. Правительство Республики Беларусь в пределах, установленных законом, обеспечивает Уполномоченному по правам человека доступ к актам и другим документам Правительства Республики Беларусь, подведомственных ему органов, предприятий, учреждений и организаций.

2. Правительство Республики Беларусь при наличии оснований, изложенных в обращении Уполномоченного по правам человека, принимает в пределах своей компетенции соответствующие меры по устранению нарушений прав человека и информирует об этом Уполномоченного по правам человека.

Статья 41. Отношения Правительства Республики Беларусь с Контрольной палатой

1. Правительство Республики Беларусь по запросу Контрольной палаты предоставляет статистическую, финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, необходимую для выполнения ею задач, функций и полномочий, установленных Конституцией и законами Республики Беларусь.

2. Правительство Республики Беларусь получает от Контрольной палаты сведения о результатах проверок, ревизий и обследований, а также предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нецелевом и неэффективном использовании средств, причинении материального ущерба государству, рассматривает такие сведения и предложения, принимает в пределах своей компетенции соответствующие меры и информирует о них Контрольную палату.

Статья 42. Отношения Правительства Республики Беларусь с Комитетом по надзору за деятельностью служб разведки и безопасности

1. Правительство Республики Беларусь через уполномоченных членов Правительства Республики Беларусь в пределах, установленных законом, обеспечивает Комитету по надзору за деятельностью служб разведки и безопасности доступ к актам и другим документам Правительства Республики Беларусь, подведомственных ему служб разведки и безопасности, способствует ему в осуществлении определенных законом полномочий.

2. Правительство Республики Беларусь получает от Комитета по надзору за деятельностью служб разведки и безопасности предложения по совершенствованию работы данных органов и сообщает о принятых мерах.

Статья 43. Отношения Правительства Республики Беларусь с Комитетом по этике государственной службы и противодействию коррупции

Правительство Республики Беларусь получает от Комитета по этике государственной службы и противодействию коррупции сведения о результатах проверок, а также предложения по привлечению к ответственности виновных лиц, рассматривает такие сведения и предложения, принимает в пределах своей компетенции соответствующие меры и информирует о них Комитет по этике государственной службы и противодействию коррупции.

ГЛАВА 8. ОТНОШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 44. Отношения Правительства Республики Беларусь с Конституционным Судом Республики Беларусь

1. Правительство Республики Беларусь обращается в Конституционный Суд Республики Беларусь для предоставления заключений:

1.1. по вопросам соответствия нормативных правовых актов Конституции Республики Беларусь;

1.2. о соответствии международных договоров Республики Конституции Республики Беларусь.

2. Правительство Республики Беларусь обращается в Конституционный Суд Республики Беларусь для рассмотрения споров, касающихся полномочий соответствующих органов.

3. Интересы Правительства Республики Беларусь во время рассмотрения дел в Конституционном Суде Республики Беларусь представляет постоянный представитель Правительства Республики Беларусь в Конституционном Суде Республики Беларусь.

Статья 45. Отношения Правительства Республики Беларусь с органами судебной власти

1. Правительство Республики Беларусь может быть истцом и ответчиком в судах, в частности обращаться в суд, если это необходимо для осуществления его полномочий способом, предусмотренным Конституцией и законами Республики Беларусь.

2. Интересы Правительства Республики Беларусь в судах представляет Министерство юстиции Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законами Республики Беларусь или актами Правительства Республики Беларусь.

3. Правительство Республики Беларусь взаимодействует с Национальным советом правосудия, другими органами и учреждениями системы правосудия по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Статья 46. Отношения Правительства Республики Беларусь с Национальным банком Республики Беларусь

1. Правительство Республики Беларусь совместно с Национальным банком Республики Беларусь обеспечивает проведение единой денежно-кредитной политики Республики Беларусь.

2. Правительство Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь информируют друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою деятельность, проводят регулярные взаимные консультации.

Статья 47. Отношения Правительства Республики Беларусь с органами местного самоуправления

1. Правительство Республики Беларусь способствует эффективному функционированию и развитию местного самоуправления, соблюдению прав органов местного самоуправления, обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти с органами местного самоуправления в решении вопросов местного значения, в том числе экономического, социального и культурного развития соответствующих административно-территориальных единиц.

2. Правительство Республики Беларусь осуществляет административный надзор за соблюдением органами местного самоуправления Конституции и законов Республики Беларусь в пределах и формах, определенных Конституцией и законами Республики Беларусь.

ГЛАВА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 48. Осуществление полномочий Правительства Республики Беларусь

1. Правительство Республики Беларусь направляет свою деятельность на исполнение Конституции и законов Республики Беларусь, актов Президента Республики Беларусь, постановлений Сойма, а также на выполнение Программы деятельности Правительства Республики Беларусь.

2. Правительство Республики Беларусь в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь осуществляет полномочия путем принятия решений на заседаниях большинством голосов от должностного состава Правительства Республики Беларусь, определенного в соответствии со статьей 10 настоящего Закона.

Статья 49. Премьер-министр Республики Беларусь

1. Премьер-министр Республики Беларусь:

1.1. руководит работой Правительства Республики Беларусь, направляет деятельность Правительства Республики Беларусь на обеспечение осуществления внутренней и внешней политики государства, выполнение Программы деятельности Правительства Республики Беларусь, осуществление иных полномочий, возложенных на Правительство Республики Беларусь;

1.2. направляет, координирует и контролирует деятельность членов Правительства Республики Беларусь, руководителей иных центральных органов исполнительной власти, дает с этой целью обязательные к исполнению поручения;

1.3. назначает на должности членов Правительства Республики Беларусь;

1.4. вносит на рассмотрение Правительства Республики Беларусь:

1.4.1. предложения относительно направления и координации Правительством Республики Беларусь иных центральных органов исполнительной власти;

1.4.2. представления об образовании, реорганизации и ликвидации министерств, иных центральных органов исполнительной власти;

1.5. формирует проект повестки дня заседания Правительства Республики Беларусь;

1.6. созывает заседания Правительства Республики Беларусь и председательствует на них;

1.7. подписывает акты Правительства Республики Беларусь, Генеральное соглашение;

1.8. контрасигнует подписью акты Президента Республики Беларусь в соответствии с пунктом 3 статьи 97 Конституции Республики Беларусь.

1.9. представляет Правительство Республики Беларусь в отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Беларуси и за ее пределами;

1.10. вступает в отношения с правительствами иностранных государств, ведет переговоры и подписывает международные договоры;

1.11. вносит на рассмотрение Правительства Республики Беларусь предложения относительно утверждения председателей совместных межправительственных комиссий по вопросам сотрудничества, которые образуются на основании международных договоров, заключенных от имени Правительства Республики Беларусь;

1.12. принимает решение об открытии дисциплинарного производства в отношении министров и их заместителей, руководителей иных центральных органов исполнительной власти и их заместителей; применяет в отношении указанных лиц дисциплинарные взыскания.

2. Премьер-министр Республики Беларусь может осуществлять иные полномочия, предусмотренные Конституцией, настоящим и другими законами Республики Беларусь.

3. Премьер-министра Республики Беларусь в его отсутствие или в случае невозможности им исполнять свои обязанности замещают его заместители.

4. Порядок замещения Премьер-министра Республики Беларусь его заместителями устанавливает Премьер-министр Республики Беларусь. В случае отсутствия такого порядка Президент Республики Беларусь поручает одному из членов Правительства Республики Беларусь замещать Премьер-министра Республики Беларусь на срок не более, чем шестьдесят дней.

5. Для осуществления Премьер-министром Республики Беларусь полномочий в составе Секретариата Правительства Республики Беларусь образуется Аппарат Премьер-министра Республики Беларусь, руководитель которого назначается на должность и освобождается от должности Премьер-министром Республики Беларусь.

Статья 50. Заместители Премьер-министра Республики Беларусь

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь в пределах определенной Премьер-министром Республики Беларусь сферы деятельности:

обеспечивает выполнение Программы деятельности Правительства Республики Беларусь, выполнение других возложенных на Правительство Республики Беларусь задач и полномочий в соответствующих направлениях деятельности;

обеспечивает подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Правительства Республики Беларусь, предварительно рассматривает и согласовывает проекты законов, актов Президента Республики Беларусь, которые готовятся Правительством Республики Беларусь, и проекты соответствующих актов Правительства Республики Беларусь, способствует согласованию позиций между членами Правительства Республики Беларусь, вносит предложения по повестки дня заседаний Правительства Республики Беларусь;

обеспечивает взаимодействие Правительства Республики Беларусь с Президентом Республики Беларусь и Соймом Республики Беларусь по вопросам деятельности Правительства Республики Беларусь, других органов исполнительной власти;

участвует в рассмотрении вопросов на заседаниях Правительства Республики Беларусь, имеет право присутствовать на заседаниях Сойма Республики Беларусь и его органов, участвовать в работе коллегий министерств и других центральных органов исполнительной власти;

по решению Правительства Республики Беларусь осуществляет руководство консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами, которые образуются Правительством Республики Беларусь;

представляет в установленном порядке Правительство Республики Беларусь в отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями

в Беларуси и за ее пределами;

ведет переговоры и подписывает международные договоры Республики Беларусь в соответствии с предоставленными ему полномочиями;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные этим и другими законами.

Статья 51. Министр Республики Беларусь - член Правительства Республики Беларусь

1. Министр Республики Беларусь:

1.1. обеспечивает выполнение Программы деятельности Правительства Республики Беларусь, формирование и реализацию государственной политики, выполнения других возложенных на Правительство Республики Беларусь задач и полномочий в соответствующей сфере;

1.2. направляет и координирует деятельность соответствующих центральных органов исполнительной власти;

1.3. вносит на рассмотрение Правительства Республики Беларусь:

1.3.1. предложения по решению вопросов, связанных с исполнением своих полномочий по направлению и координации деятельности центральных органов исполнительной власти;

1.3.2. предложения - в случае мотивированного отказа председателя областной государственной администрации (поддержки председателем облгосадминистрации мотивированного отказа председателя районной государственной администрации) согласовать назначение руководителя территориального органа министерства, другого центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется министром, правительственного органа (структурного подразделения) в системе министерства или руководителя предприятия, учреждения, организации, относящихся к сфере управления данного министерства, другого центрального органа исполнительной власти, - о предоставлении Правительством Республики Беларусь согласия на назначение такого руководителя;

1.4. вносит Премьер-министру Республики Беларусь представление о назначении на должность первого заместителя и заместителей министра и освобождения указанных лиц от должности;

1.5. согласовывает проекты законов, актов Президента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь, которые вносятся на рассмотрение Правительства Республики Беларусь по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства, центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется им;

1.6. представляет на рассмотрение Правительства Республики Беларусь проекты законов, актов Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, разработчиком которых является министерство или центральные органы исполнительной власти, деятельность которых направляется и

координируется им;

1.8. издает обязательные для исполнения приказы по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется им;

1.9. осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения Правительством Республики Беларусь;

1.10. участвует в рассмотрении вопросов на заседаниях Правительства Республики Беларусь и вносит предложения по повестке дня заседаний Правительства Республики Беларусь;

1.11. представляет в установленном порядке Правительство Республики Беларусь в отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Беларуси и за ее пределами;

1.12. ведет переговоры и подписывает международные договоры Республики Беларусь в соответствии с предоставленными ему полномочиями;

1.13. по решению Правительства Республики Беларусь осуществляет руководство консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами, которые образуются Правительством Республики Беларусь;

1.14. осуществляет иные полномочия, предусмотренные этим и другими законами.

2. В случае отсутствия или временной неспособности министра выполнять свои обязанности, он замещается заместителем министра или иным членом Правительства Республики Беларусь, утвержденным Премьер-министром Республики Беларусь.

Статья 52. Ответственность членов Правительства Республики Беларусь

1. Члены Правительства Республики Беларусь несут солидарную ответственность за результаты деятельности Правительства Республики Беларусь как коллегиального органа исполнительной власти.

2. Члены Правительства Республики Беларусь лично несут ответственность за состояние дел в порученных им сферах государственного управления, а также за законность принимаемых ими решений.

3. Член Правительства Республики Беларусь может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

4. Члены Правительства Республики Беларусь не пользуются никакими иммунитетами и привилегиями при привлечении к административной и уголовной ответственности.

5. Члены Правительства Республики Беларусь за совершение коррупционных правонарушений или нарушения требований к поведению государственных

служащих могут быть освобождены от должности Премьер-министром в порядке, определенном пунктом 1 статьи 22 настоящего Закона.

Статья 53. Конфликт интересов

1. Член Правительства Республики Беларусь не должен использовать свое должностное положение в частных интересах.

2. В случае возникновения у члена Правительства Республики Беларусь реального или потенциального конфликта интересов он обязан не позднее следующего рабочего дня письменно проинформировать об этом Правительство Республики Беларусь.

3. Член Правительства Республики Беларусь не может участвовать в рассмотрении, подготовке и принятии решений, выполнять другие полномочия в вопросах, по которым у него имеется реальный или потенциальный конфликт интересов.

4. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов члена Правительства Республики Беларусь способом, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи, и неустранения им конфликта интересов самостоятельно Премьер-министр Республики Беларусь освобождает от должности указанного члена Правительства Республики Беларусь.

Статья 54. Заседания Правительства Республики Беларусь

1. Организационной формой работы Правительства Республики Беларусь являются его заседания.

2. Заседания Правительства Республики Беларусь созываются Премьер-министром Республики Беларусь.

3. Заседание Правительства Республики Беларусь считается полномочным, если на нем присутствует более половины должностного состава Правительства Республики Беларусь.

4. В случае если министр не имеет возможности принять участие в заседании Правительства Республики Беларусь, с правом совещательного голоса в заседании принимает участие заместитель министра.

5. Правительство Республики Беларусь по предложениям членов Правительства определяет других лиц, имеющих право участвовать в его заседаниях с правом совещательного голоса.

6. На заседаниях Правительства Республики Беларусь председательствует Премьер-министр Республики Беларусь, а в случае его отсутствия, по его поручению – Первый заместитель Премьер-министра или заместитель Премьер-министра в соответствии с определенным Правительством Республики Беларусь распределением полномочий.

7. Повестку дня заседания Правительства Республики Беларусь утверждает Правительство Республики Беларусь по предложению Премьер-министра Республики Беларусь.

8. Заседание Правительства Республики Беларусь стенографируется, его решение оформляется протоколом, который является официальным документом.

9. Стенограмма заседания Правительства Республики Беларусь является внутренним рабочим документом, имеет конфиденциальный характер и используется для составления протокола заседания. Стенограмма заседания Правительства Республики Беларусь предоставляется Сойму, Президенту Республики Беларусь, членам Правительства Республики Беларусь по их запросу.

10. Протокол заседания Правительства Республики Беларусь направляется членам Правительства Республики Беларусь, Президенту Республики Беларусь и Сойму, а также может направляться другим субъектам в соответствии с Регламентом Правительства Республики Беларусь.

Статья 55. Секретариат Правительства Республики Беларусь

1. Секретариат Правительства Республики Беларусь осуществляет организационное, экспертно-аналитическое, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Правительства Республики Беларусь.

2. Секретариат Правительства Республики Беларусь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правительства Республики Беларусь и деятельность Премьер-министра Республики Беларусь, Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь и заместителей Премьер-министра Республики Беларусь.

3. Секретариат осуществляет контроль за своевременным представлением органами исполнительной власти проектов законов, проектов актов Правительства Республики Беларусь, других документов для подготовки их к рассмотрению Правительством Республики Беларусь.

4. Секретариат Правительства Республики Беларусь обеспечивает в соответствии с законодательством Республики Беларусь рассмотрение и предоставление ответов на запросы, поступающие в Правительство Республики Беларусь.

5. Секретариатом Правительства Республики Беларусь руководит Государственный секретарь Правительства Республики Беларусь.

6. Государственный секретарь Правительства Республики Беларусь имеет первого заместителя и заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам конкурса в соответствии с законодательством о государственной службе.

7. Государственные служащие, другие работники Секретариата Правительства Республики Беларусь назначаются на должность и освобождаются от должности Государственным секретарем Правительства Республики Беларусь, кроме назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Республики Беларусь, в порядке, определенном законодательством о государственной службе.

8. Права, обязанности и ответственность государственных служащих Секретариата Правительства Республики Беларусь определяются законодательством о государственной службе.

9. Прекращение полномочий Правительства Республики Беларусь не является основанием для освобождения от должностей государственных служащих, других работников Секретариата Правительства Республики Беларусь, кроме государственных служащих, других работников аппарата Премьер-министра Республики Беларусь, патронатных служб Первого заместителя Премьер-министра и заместителей Премьер-министра.

10. Патронатные службы Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, заместителей Премьер-министра Республики Беларусь и министров, которые не возглавляют министерства, образуются в составе Секретариата Правительства Республики Беларусь. Государственные служащие, другие работники таких служб назначаются на должность и освобождаются от должности Государственным секретарем Правительства Республики Беларусь по представлению соответственно Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, и министров, которые не возглавляют министерства.

11. Структура Секретариата Правительства Республики Беларусь утверждается Правительством Республики Беларусь по представлению Государственного секретаря Правительства Республики Беларусь.

12. Секретариат Правительства Республики Беларусь является юридическим лицом и действует на основании настоящего Закона и Положения о Секретариате Правительства Республики Беларусь, который утверждается Правительством Республики Беларусь.

13. Смету и штатное расписание Секретариата Правительства Республики Беларусь утверждает Государственный секретарь Правительства Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для обеспечения деятельности Секретариата Правительства Республики Беларусь.

Статья 56. Консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы, образующиеся Правительством Республики Беларусь

1. Правительство Республики Беларусь для обеспечения осуществления своих полномочий образует постоянные и временные консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

2. К участию в работе консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, образующихся Правительством Республики Беларусь, могут привлекаться государственные служащие, а также депутаты Сойма, ученые и другие специалисты с их согласия.

3. Задачи, состав и организация работы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов определяются Правительством Республики

Беларусь.

4. Для оплаты труда специалистов, привлеченных к работе в консультативных, совещательных и других вспомогательных органах, могут выделяться средства, предусмотренные для обеспечения деятельности Секретариата Правительства Республики Беларусь или соответствующего центрального органа исполнительной власти.

Статья 57. Акты Правительства Республики Беларусь

1. Правительство, реализуя свои полномочия, на основании Конституции и законов Республики Беларусь, издает акты в форме постановлений и распоряжений.

2. Постановления Правительства Республики Беларусь являются нормативными правовыми актами, имеющими обязательную силу на всей территории Республики Беларусь.

3. Распоряжения Правительства Республики Беларусь принимаются по организационно-распорядительным и другим текущим вопросам.

4. Распоряжения являются актами одноразового применения, исчерпывающими свое действие фактом их исполнения.

5. Акты Правительства принимаются исключительно на заседаниях Правительства.

6. Акт подписывает Премьер-министр Республики Беларусь или лицо, которое временно его замещает и председательствует на соответствующем заседании Правительства Республики Беларусь.

7. Постановление Правительства Республики Беларусь подписывается Премьер-министром Республики Беларусь.

8. В случаях, предусмотренных законами Республики Беларусь, решение Правительства Республики Беларусь может быть оформлено протокольным поручением.

9. Протокольное поручение оформляется отдельным документом, который подлежит подписанию Премьер-министром Республики Беларусь.

Статья 58. Подготовка проектов актов Правительства Республики Беларусь

1. Право инициативы в принятии актов Правительства Республики Беларусь имеют члены Правительства Республики Беларусь.

2. Проекты актов Правительства Республики Беларусь на рассмотрение Правительства Республики Беларусь вносятся Премьер-министром Республики Беларусь, его заместителями и министрами.

3. Проекты актов Правительства Республики Беларусь, внесенные на его рассмотрение, регистрируются Секретариатом Правительства Республики

Беларусь. Обнародование проектов постановлений Правительства Республики Беларусь осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых актах».

4. К подготовке проектов постановлений Правительства Республики Беларусь могут привлекаться депутаты Сойма, ученые и другие специалисты с их согласия.

5. Проекты постановлений Правительства Республики Беларусь, имеющие важное общественное значение и определяющие права и обязанности граждан Республики Беларусь, подлежат предварительному обнародованию в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь.

Статья 59. Принятие актов Правительства Республики Беларусь

Постановления и распоряжения Правительства Республики Беларусь принимаются на заседаниях Правительства Республики Беларусь путем голосования большинством голосов от должностного состава Правительства Республики Беларусь, определенного в соответствии со статьей 10 настоящего Закона. Если проект акта получил поддержку ровно половины должностного состава Правительства Республики Беларусь и за этот проект проголосовал Премьер-министр Республики Беларусь, решение считается принятым.

Статья 60. Вступления в силу актов Правительства Республики Беларусь

1. Постановления Правительства Республики Беларусь, за исключением постановлений, содержащих информацию с ограниченным доступом, вступают в силу со дня их официального опубликования, если иное не предусмотрено самими постановлениями, но не ранее дня их опубликования.

2. В случаях, предусмотренных законом, постановления Правительства Республики Беларусь или их отдельные положения, содержащие информацию с ограниченным доступом, не подлежат опубликованию и вступают в силу с момента их доведения в установленном порядке до исполнителей, если этими постановлениями не установлено более поздний срок вступления в силу.

3. Распоряжения Правительства Республики Беларусь вступают в силу с момента их принятия, если иной срок не установлен самим распоряжением, но не ранее момента принятия.

4. Постановления Правительства Республики Беларусь вносятся в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.

5. Официальное опубликование постановлений Правительства Республики Беларусь осуществляется на Национальном правовом портале Республики Беларусь.

ГЛАВА 10. СОЦИАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

Статья 61. Условия оплаты труда и отпуска членов Правительства Республики Беларусь

1. Ежемесячная заработная плата Премьер-министра Республики Беларусь составляет сумму, равную 11-кратному размеру базового оклада государственных служащих Республики Беларусь.

2. Ежемесячная заработная плата заместителей Премьер-министра Республики Беларусь составляет сумму, равную 10-кратному размеру базового оклада государственных служащих Республики Беларусь.

3. Ежемесячная заработная плата министров составляет сумму, равную 9-кратному размеру базового оклада государственных служащих Республики Беларусь.

4. Члены Правительства Республики Беларусь имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью тридцать календарных дней.

Статья 62. Материально-бытовое обеспечение членов Правительства Республики Беларусь

1. Член Правительства Республики Беларусь обеспечивается служебным транспортным средством.

2. Член Правительства Республики Беларусь, не обеспеченный жильем, обеспечивается служебным жильем на время пребывания в должности.

3. Служебные жилые помещения, предназначенные для заселения членами Правительства Республики Беларусь, находятся в собственности государства.

4. Исключение жилых помещений, предоставляемых членам Правительства Республики Беларусь на время пребывания в должности, из числа служебных, не допускается.

5. Члену Правительства Республики Беларусь на период осуществления его полномочий выдается в установленном порядке дипломатический паспорт Республики Беларусь.

6. В случае смерти члена Правительства Республики Беларусь предоставляется помощь на его погребение в размерах и порядке, определенном Правительством Республики Беларусь.

Статья 63. Гарантии трудовых прав членов Правительства Республики Беларусь

Время работы на должности члена Правительства Республики Беларусь засчитывается в стаж государственной службы, общий и непрерывный стаж работы, стаж работы (службы) по специальности, стаж работы, дающий право на установление процентных надбавок к заработной плате и получения единовременного вознаграждения за выслугу лет (за стаж работы по

специальности на данном предприятии), процентной надбавки за выслугу лет, выплату вознаграждения по итогам работы.

Статья 64. Пенсионное обеспечение бывших членов Правительства Республики Беларусь

Пенсионное обеспечение бывших членов Правительства Республики Беларусь осуществляется на общих основаниях, за исключением случаев, предусмотренных законом о государственной службе.

ГЛАВА 11. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 65. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь» с последующими изменениями и дополнениями.

Статья 66. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом

1. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Законом их положения применяются в части, не противоречащей Конституции Республики Беларусь и настоящему Закону.

2. Правительству Республики Беларусь в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего Закона:

2.1. обеспечить разработку и предоставление в Сойм проектов законов, необходимых для реализации настоящего Закона;

2.2. принять нормативные правовые акты, вытекающие из настоящего Закона, привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

2.3. обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом.